

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6673/2541

พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัด
กบินทร์บุรี

นายช่วย ศรีพนมมาศ

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 227

แม้การที่จำเลยแจ้งแก่ ช.และสืบตำรวจตรี ท.ว่า จำเลยไม่ได้เป็นคนเอาเครื่องรับโทรศัพท์นี้ไป แต่เป็นคนช่วยถอดเครื่องรับโทรศัพท์นี้ออกมาจะเป็นเพียงคำบอกเล่าของจำเลยก็ตาม แต่คำบอกเล่าของจำเลยดังกล่าวเป็นการกล่าวร้ายเสียประโยชน์และไม่เป็นคุณแก่ตน ย่อมมีน้ำหนักที่จะรับฟังประกอบพฤติการณ์แวดล้อมอื่นได้ การที่จำเลยนำสืบตำรวจตรี ท.ไปจับกุม ส. แล้วต่อมา ส.ให้การรับสารภาพและศาลพิพากษาลงโทษไปแล้ว พฤติการณ์ที่จำเลยเดินไกลที่เกิดเหตุและรับว่าช่วยถอดเครื่องรับโทรศัพท์นี้ไปจากที่เกิดเหตุ ฟังได้ว่าจำเลยร่วมกับ ส.ลักทรัพย์ของผู้เสียหายไป

แม้การที่จำเลยแจ้งแก่ ช.และสืบตำรวจตรี ท.ว่า จำเลยไม่ได้เป็นคนเอาเครื่องรับโทรศัพท์นี้ไป แต่เป็นคนช่วยถอดเครื่องรับโทรศัพท์นี้ออกมาจะเป็นเพียงคำบอกเล่าของจำเลยก็ตาม แต่คำบอกเล่าของจำเลยดังกล่าวเป็นการกล่าวร้ายเสียประโยชน์และไม่เป็นคุณแก่ตน ย่อมมีน้ำหนักที่จะรับฟังประกอบพฤติการณ์แวดล้อมอื่นได้

การที่จำเลยนำสืบตำรวจตรี ท.ไปจับกุม ส. แล้วต่อมา ส.ให้การรับสารภาพและศาลพิพากษาลงโทษไปแล้ว พฤติการณ์ที่จำเลยเดินไถ่ที่เกิดเหตุและรับว่าช่วยถอดเครื่องรับโทรศัพท์นั้นไปจากที่เกิดเหตุ ฟังได้ว่าจำเลยร่วมกับ ส.ลักทรัพย์ของผู้เสียหายไป

(เหล็ก ไทรวิจิตร-สมบัติ เดี่ยววิเศษ-สกันธ์ กฤติยาวงศ์)

ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี - นายอนุรักษ์ บุญนิธิ

ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ - นายวิชัย เหลืองวิไล

แหล่งที่มา กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ